

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/1086

הצעת חוק העונשין (תיקון – ביטול העבירה על העלבת עובד ציבור), התשפ"ג–2023

ביטול סעיף 288 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, סעיף 288 – בטל.

דברי הסבר

הצעת חוק זו מבקשת לבטל את סעיף 288 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), שקובע כי "המעליב בתנועות, במילים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו – מאסר שישה חודשים".

בפועל, החוק משמש במקרים רבים לפגיעה בציבור על ידי השתקה, הפעלת איסורים פליליים, או העמדת אנשים לדין על דברי ביקורת חשובים וחיוניים שהם השמיעו כלפי עובד ציבור שנעלב. את המצב בו החוק מגן על עובדי הציבור מפני ביקורת לגיטימית ואף מחאה בסיסית חייבים לשנות מהיסוד. לא ייתכן שהעבירה של איסור העלבת עובד ציבור תגן על עובדי ציבור, ובכלל זה גם על אנשי ציבור, מפרסומים, פוגעים ומעליבים, מעל ומעבר להגנה שנותן חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה–1965, לכלל האזרחים. לא ייתכן שפרסום שלא נועד להעליב אלא נעשה מתוך כוונה להצביע על ליקוי ולהביא לתיקונו, אף אם בפועל פגע בעובד, עדיין נושא עימו אחריות פלילית לעבירה.

מוצע לבטל את המצב בו דווקא הביקורת על אישי ציבור ועובדי ציבור, מוגבלת יותר מהביקורת על אזרחים שאינם עובדי ציבור, ולבטל את סעיף 288 לחוק.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3312).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מוסי רז (פ/24/348) ועל ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/24/2114).

הצעת החוק זוהי לפ/24/3312 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.